

NIEUSYNC

GUIA GRATUITO

As 5 Proteções Legais que Toda a PME Precisa

Um guia prático de Direito Empresarial e Compliance,
pensado para PMEs e startups em Portugal.

Antes de começar

Porque é que isto importa

A maioria dos problemas legais que afetam PMEs em Portugal não nasce de situações complexas — nasce de proteções básicas que ficaram por tratar enquanto a empresa estava focada em crescer. Um contrato mal redigido, um processo de RGPD improvisado, ou uma parceria assinada sem verificação prévia podem custar, mais tarde, muito mais tempo e dinheiro do que teria custado resolver isso à partida.

Este guia reúne cinco áreas onde recomendamos atenção prioritária a qualquer empresa em crescimento. Não substitui aconselhamento jurídico específico para o seu caso, mas dá-lhe uma base clara para perceber onde a sua empresa pode estar exposta — e o que vale a pena rever primeiro.

SECÇÃO 01

Contratos que não pode dispensar

Todo o negócio assenta em relações — com clientes, colaboradores e parceiros. Sem os contratos certos, essas relações ficam vulneráveis a mal-entendidos e disputas que poderiam ter sido evitadas por escrito.

- **Contrato de prestação de serviços** — define âmbito, prazos, pagamentos e responsabilidades com cada cliente, evitando expectativas desalinhadas.
- **Contratos de trabalho completos** — incluindo cláusulas de confidencialidade e, quando aplicável, de não concorrência.
- **Acordos de confidencialidade (NDA)** — essenciais antes de partilhar informação sensível com potenciais parceiros ou fornecedores.
- **Termos e Condições e Política de Privacidade** — obrigatórios para qualquer site ou plataforma que recolha dados de utilizadores.

SECÇÃO 02

Como evitar multas RGPD

As coimas por incumprimento do RGPD podem chegar a milhões de euros, mas a maioria das PME's em risco não tem estruturas complexas de dados — só não formalizou o básico.

- **Nomear um responsável pelo tratamento de dados**, mesmo que a função seja acumulada com outra, para haver um ponto de decisão claro.
- **Manter uma política de privacidade atualizada** e visível em todos os pontos de recolha de dados (site, formulários, newsletters).
- **Registar consentimentos de forma auditável** — saber exatamente quando e como cada pessoa autorizou o uso dos seus dados.
- **Ter um processo definido** para responder a pedidos de acesso, correção ou eliminação de dados dentro dos prazos legais.

SECÇÃO 03

Direito do trabalho: o essencial

As relações laborais são uma das áreas com mais risco de contencioso em Portugal, precisamente porque a legislação muda com frequência e os detalhes fazem diferença.

- **Contratos de trabalho conformes** ao Código do Trabalho atualizado, incluindo período experimental e tipo de vínculo corretos.
- **Registo de horários e descansos** — obrigatório e frequentemente negligenciado, sobretudo em equipas remotas ou híbridas.
- **Processos disciplinares corretos** — a forma como uma advertência ou despedimento é conduzido pode determinar a sua validade legal.
- **Direitos e deveres em teletrabalho** — um tema ainda pouco formalizado em muitas PMEs, apesar de já ser lei há vários anos.

SECÇÃO 04

Due diligence antes de assinar

Antes de fechar uma parceria, aquisição, ou contrato relevante, uma verificação prévia bem feita evita surpresas caras depois da assinatura.

- **Verificar a situação fiscal e certidões** da contraparte, confirmando que está em situação regularizada.
- **Rever cláusulas de rescisão e penalização** com atenção — são frequentemente onde ficam escondidos os maiores riscos.
- **Confirmar a propriedade intelectual envolvida**, sobretudo em parcerias que envolvam desenvolvimento de produto ou marca.
- **Avaliar riscos de responsabilidade solidária**, especialmente em contratos que envolvam subcontratação.

SECÇÃO 05

Check-list de compliance anual

Compliance não é um projeto que se conclui — é um hábito que se mantém. Uma revisão anual simples evita que pequenas desatualizações se acumulem em risco real.

- **Revisão anual dos contratos-tipo** usados com clientes e colaboradores, ajustando a alterações legais recentes.
- **Auditoria interna de proteção de dados** — confirmar que os processos na prática correspondem ao que está documentado.
- **Atualização de políticas internas** — código de conduta, política de uso aceitável, e regras de teletrabalho.
- **Formação da equipa em compliance** — a maior parte dos incidentes de dados começa por erro humano evitável.

Quer rever estas cinco áreas na sua empresa com apoio especializado? A NIEUSYNC integra Direito Empresarial, Compliance, Gestão Estratégica, Marketing Digital e Tecnologias de Informação num único parceiro. Agende uma consulta gratuita de 30 minutos em nieusync.com.

Este guia tem fins meramente informativos e não substitui aconselhamento jurídico específico para o seu caso. © NIEUSYNC — Todos os direitos reservados.